

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1412

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – בן זוג לומד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, בסעיף 1 –

(1) בפסקה (א), אחרי "היעדרות העובד" יבוא "או שבן זוגו הוא תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני ולא נעדר מלימודיו בימים כאמור";

(2) אחרי ההגדרה "הורה עצמאי" יבוא:

"מוסד לימודים על-תיכוני" – מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958², מוסד שקיבל היתר לפי סעיף 21א לאותו חוק, מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, או מוסד ללימודים תורניים."

2. תיקון סעיף 1ב1 בסעיף 1ב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) בן זוגו הוא תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני ולא נעדר מלימודיו לצורך מתן סיוע אישי;"

3. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני, ודרכי הוכחת אי-היעדרות מהלימודים;"

דברי הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993, מאפשר לעובד להיעדר מעבודתו בזמן מחלת ילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו ובתנאי שבו זוגו לא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור בימי היעדרות העובד. לעניין עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות – זהו תנאי לניצול ימי מחלה נוספים. הרציונל לכך הוא שבן הזוג שאינו עובד יוכל לשהות עם הילד החולה או הזקוק לסיוע. עם זאת, פעמים

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

רבות בן הזוג של העובד הוא סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה, במוסד להשכלה מקצועית או במוסד תורני. כאשר התלמיד נמצא במסגרת לימודית כאמור, נבצר ממנו לשמור על ילדו, שכן היעדרו של התלמיד מהלימודים עשוי לגרום לו נזק, למשל בקורסים עם דרישת נוכחות חובה, או בביצוע מבחנים או בחנים. כלומר הרציונל העומד בבסיס הדרישה לשני בני זוג עובדים מתממש גם במקרה של בני זוג שאחד מהם עובד והשני לומד. לפיכך, מוצע לאפשר לעובד שבן זוגו לומד במוסד לימודים על תיכוני לממש את ימי המחלה הצבורים שלו לטובת מחלת ילדו, על אף שבן זוגו אינו עובד אלא לומד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1523 ; פ/392/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3711/20 ; פ/779/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1788/24) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2033/24).

הצעת החוק זהה לפ/2033/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)